



El Examen de Oposición

La contienda por la titularidad de una notaría

Capítulo Quinto · Artículos 110 a 119 · Reforma Dec. 402, 01 nov 2014

Cuando se crea una notaría o queda vacante, el nombramiento de Notario titular no se hereda: **se gana por oposición**. Varios aspirantes compiten ante un mismo jurado por un único lugar.

1 La convocatoria

ART. 110 · 78



Se abre cuando hay notaría nueva o vacante.

La Secretaría General de Gobierno publica la convocatoria en tres frentes:

1×

en el **Periódico Oficial** del Estado

2×

en un diario de mayor circulación, cada **10 días**

web

en la **página de Internet** del Gobierno



Los aspirantes tienen **5 días naturales** desde la publicación en el P.O. para solicitar por escrito su admisión al examen ante el Secretario General de Gobierno.

2 Quién puede contender

ART. 82 · 92



Ser aspirante

Contar con patente de aspirante al notariado (art. 82, frac. VII).



35 años+

Haber cumplido treinta y cinco años de edad.



Abogado con trayectoria

Licenciado en Derecho con 5 años de ejercicio comprobado.



1 año de práctica

Práctica ininterrumpida con un Notario del Estado.



Vecino del Estado

Al menos 5 años de vecindad en Colima.



Honorabilidad

Buena conducta, sin condena por delito intencional.

3 El jurado: cinco sinodales

ART. 112



Gobernador
PRESIDENTE



Secretario Gral. de Gobierno
VOCAL



Director Gral. de Gobierno
SECRETARIO



Presidente del Colegio
VOCAL



Delegado del Colegio
VOCAL

Suplentes: el Director de Asuntos Jurídicos y Consultoría y el Subdirector Jurídico de la Secretaría General de Gobierno.

4 Las dos pruebas

ART. 113 - 115

PRUEBA I



Práctica

- Redactar un **instrumento notarial** sobre el tema sorteado.
- 20 temas en sobres cerrados, enumerados, sellados y rubricados.
- Sin auxilio de persona alguna, bajo vigilancia del Secretario.

20

TEMAS

5 h

ININTERRUMPIDAS

&

PRUEBA II



Teórica

- El jurado **replica** a cada sustentante puntos de derecho difíciles.
- Materias de aplicación en el ejercicio de la función notarial.
- Se examina por orden de presentación; quien no acude, pierde turno.

5

SINODALES REPLICAN

1×1

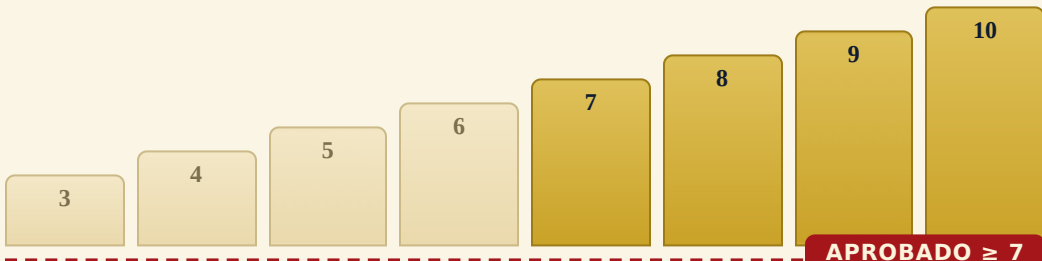
POR TURNO

5 El marcador

ART. 116

Notas del 1 al 10 — mínimo 7 para triunfar

A puerta cerrada, cada sinodal califica del 1 al 10 la prueba práctica y del 1 al 10 la réplica teórica; el jurado decide por mayoría de votos.



Práctica: nota 1-10 por sinodal

Teórica: nota 1-10 por sinodal

Decisión por **mayoría de votos**



¿Y si sólo se presenta un aspirante? Aun así el jurado lo examina; de resultar aprobado, tiene derecho a que el Gobernador le extienda el nombramiento de Notario titular (art. 110).



EL PREMIO · ART. 119

Nombramiento de Notario titular

El Gobernador del Estado extiende el nombramiento al triunfador de la oposición. Su nombramiento queda inscrito en tres registros:

Secretaría de Gobierno

Instituto para el Registro del Territorio

Consejo de Notarios

Si la mayoría del jurado vota la reprobación, **no hay nuevo examen sino después de un año** (art. 117).